

Syarat & Ketentuan Marketiv

Versi 3 — Draf Gabungan (Draf A + Draf B), terverifikasi terhadap backend docs 00_BACKEND

STATUS DOKUMEN: DRAF — BELUM DITINJAU LEGAL, BELUM BERLAKU. Seluruh teks dalam tanda [KURUNG SIKU] adalah placeholder yang wajib diisi/dikonfirmasi oleh Sehan dan/atau penasihat hukum sebelum publikasi. Bagian II (Lampiran Internal) wajib dihapus sebelum dokumen dipublikasikan. Terakhir diperbarui: [TANGGAL EFEKTIF] — Disusun: 17 Juli 2026.

BAGIAN I — DRAF SYARAT & KETENTUAN (untuk publikasi setelah review)

Pasal 1 — Ketentuan Penggunaan

- 1.1. Platform Marketiv ("Marketiv", "Platform", "Kami") dioperasikan oleh [NAMA BADAN HUKUM / PT], berkedudukan di [ALAMAT TERDAFTAR].
- 1.2. Dengan mendaftar, mengakses, atau menggunakan Marketiv, Anda ("Pengguna") menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui Syarat & Ketentuan ini beserta kebijakan turunannya yang Kami terbitkan dari waktu ke waktu, termasuk Kebijakan Privasi.
- 1.3. Syarat & Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Pengguna Marketiv, baik yang berperan sebagai UMKM maupun Kreator. Ketentuan yang berlaku khusus untuk salah satu peran ditandai dengan jelas pada bagian terkait.
- 1.4. Apabila Anda tidak menyetujui Syarat & Ketentuan ini, Anda wajib berhenti mengakses dan menggunakan Marketiv.

Pasal 2 — Gambaran Umum Layanan

- 2.1. Marketiv adalah platform marketplace berbasis web yang mempertemukan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("UMKM") dengan pembuat konten ("Kreator") untuk kolaborasi konten berbayar melalui dua mode: Campaign Mode dan Rate Card Mode, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7.
- 2.2. Marketiv berperan sebagai perantara (intermediary) yang menyediakan sarana transaksi, sistem penahanan dana (escrow), alat kolaborasi, dan mekanisme penanganan sengketa. Marketiv bukan pihak dalam perjanjian kerja antara UMKM dan Kreator, bukan agensi, dan bukan pemberi kerja bagi Kreator.
- 2.3. Pemrosesan pembayaran dilakukan melalui penyedia payment gateway pihak ketiga, yaitu Midtrans. Marketiv tidak menyimpan data kartu kredit/debit Pengguna dalam bentuk apa pun.

Pasal 3 — Perubahan Layanan dan Syarat & Ketentuan

- 3.1. Marketiv berhak mengubah, menambah, atau menghapus sebagian atau seluruh isi Syarat & Ketentuan ini dari waktu ke waktu, termasuk mengubah fitur, biaya platform, dan kebijakan layanan.
- 3.2. Perubahan yang bersifat material (misalnya perubahan biaya platform atau mekanisme escrow) akan diberitahukan melalui email dan/atau notifikasi di dashboard sekurang-kurangnya [X HARI] sebelum berlaku.
- 3.3. Penggunaan Platform setelah tanggal efektif perubahan dianggap sebagai persetujuan Anda atas ketentuan yang diperbarui.
- 3.4. Perubahan biaya platform tidak berlaku surut terhadap transaksi yang dananya telah masuk escrow sebelum perubahan berlaku.

Pasal 4 — Definisi

- **Campaign Mode** — mode kolaborasi berbasis performa (Pay-Per-View/PPV) di mana Kreator dibayar berdasarkan jumlah views konten yang tervalidasi, tanpa fitur komunikasi langsung antara UMKM dan Kreator.
- **Rate Card Mode** — mode kolaborasi berbasis harga tetap (fixed price) di mana UMKM memesan paket jasa Kreator, baik secara langsung (Direct Order) maupun melalui negosiasi via fitur chat.

- **Rate Card** — etalase layanan Kreator yang berisi satu atau lebih paket jasa, masing-masing dengan deskripsi, hasil kerja (output), estimasi hari pengerjaan, harga, dan batas revisi.
- **Custom Offer** — penawaran resmi berisi lingkup pekerjaan, harga final, dan tenggat waktu yang dikirim UMKM kepada Kreator di dalam chat Rate Card Mode.
- **Collab Post** — konten yang dipublikasikan Kreator menggunakan fitur kolaborasi (collab) platform media sosial sehingga tampil di akun Kreator dan akun UMKM.
- **Escrow** — mekanisme penahanan dana oleh sistem Marketiv sejak pembayaran diterima hingga hasil pekerjaan dinyatakan valid atau keputusan lain diambil sesuai ketentuan ini.
- **Bukti Tayang (Submission)** — tautan URL publik konten pada platform media sosial yang didukung Platform, yang dikirim Kreator sebagai bukti hasil pekerjaan pada Campaign Mode.
- **Claim** — tindakan Kreator mengambil sebuah campaign aktif untuk dikerjakan.
- **Job Pool** — daftar campaign aktif yang tersedia untuk di-Claim oleh Kreator.
- **Wallet** — dompet digital di dalam Platform yang mencatat saldo Pengguna, terdiri dari saldo tersedia dan saldo tertunda.
- **Withdrawal** — permintaan pencairan saldo tersedia dari Wallet ke rekening bank atau e-wallet Kreator.
- **Dispute** — sengketa atau banding yang diajukan Pengguna atas suatu transaksi untuk ditangani melalui mekanisme pada Pasal 14.

Pasal 5 — Pendaftaran, Akun, dan Verifikasi

5.1. Ketentuan Umum

- Untuk menggunakan Marketiv, Anda wajib mendaftar dan memilih salah satu peran: UMKM atau Kreator. Satu akun hanya memiliki satu peran.
- Anda wajib memberikan data yang benar, akurat, dan terkini pada saat pendaftaran serta memperbaruinya jika terjadi perubahan.
- Anda bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan kredensial akun (email dan kata sandi) serta seluruh aktivitas yang terjadi melalui akun Anda. Marketiv tidak pernah menyimpan kata sandi dalam bentuk teks terbuka.
- Anda dilarang: membuat akun atas nama pihak lain tanpa kewenangan, memalsukan identitas, membuat lebih dari satu akun untuk tujuan manipulatif, atau mengalihkan akun kepada pihak lain.
- Marketiv dapat mensyaratkan verifikasi tertentu (misalnya verifikasi email) sebelum Pengguna mengakses fitur tertentu, termasuk fitur finansial. **[MEKANISME & MASA BERLAKU TAUTAN VERIFIKASI EMAIL — BELUM TERKONFIRMASI DI BACKEND, LIHAT LAMPIRAN 3]**
- Pengguna wajib berusia sekurang-kurangnya **[18 TAHUN / USIA MINIMUM]** atau telah cakap hukum menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- Akun dapat berstatus aktif atau ditangguhkan (suspended). Akun yang ditangguhkan tidak dapat masuk (login) maupun menggunakan layanan hingga penangguhan dicabut.

5.2. Ketentuan Khusus UMKM

- Pendaftaran UMKM wajib menyertakan nama usaha, kategori usaha, email, nomor HP, dan kata sandi. Nomor HP wajib bagi UMKM.
- Pendaftaran dan masuk dapat dilakukan dengan kombinasi email dan kata sandi, atau melalui Google OAuth. UMKM yang mendaftar melalui Google OAuth tetap wajib melengkapi data tambahan (nama usaha, kategori usaha, nomor HP) agar profil terbentuk.
- UMKM menyatakan bahwa usaha yang didaftarkan adalah usaha yang sah dan produk/jasa yang dipromosikan tidak melanggar hukum Republik Indonesia.

5.3. Ketentuan Khusus Kreator

- Pendaftaran Kreator menyertakan nama lengkap, email, dan kata sandi, atau melalui Google OAuth.
- Kreator wajib melengkapi profil sebelum dapat melakukan Claim campaign.

c. Kreator menyatakan bahwa akun media sosial yang didaftarkan pada profil adalah miliknya sendiri. Marketiv dapat meminta verifikasi kepemilikan akun media sosial melalui mekanisme yang ditentukan Platform. [MEKANISME KODE UNIK MARKETIV-XXXX — BELUM TERKONFIRMASI DI BACKEND, LIHAT LAMPIRAN 3]

Pasal 6 — Komunikasi Elektronik

6.1. Anda menyetujui bahwa Marketiv dapat mengirimkan komunikasi elektronik (email dan notifikasi dalam aplikasi) terkait status transaksi, status pekerjaan, keputusan sengketa, keamanan akun, perubahan layanan, dan informasi lain yang relevan dengan penggunaan Platform.

6.2. Komunikasi transaksional (status pembayaran, escrow, sengketa) merupakan bagian dari layanan dan tidak dapat dinonaktifkan selama akun aktif. Komunikasi promosi dapat dihentikan melalui pengaturan akun.

6.3. Komunikasi elektronik yang dikirim Marketiv dianggap sah sebagai pemberitahuan tertulis.

Pasal 7 — Deskripsi Layanan dan Jenis Transaksi

7.1. Campaign Mode (Pay-Per-View)

a. UMKM membuat campaign berisi brief, aset, tarif per 1.000 views, kuota Kreator (claim limit), dan total budget, kemudian membayar total budget beserta biaya platform di muka melalui escrow. Budget minimum setiap campaign adalah **Rp50.000** (lima puluh ribu Rupiah).

b. Campaign tampil di Job Pool Kreator hanya setelah pembayaran berhasil diverifikasi.

c. Kreator mengambil campaign melalui mekanisme Claim dengan prinsip first come, first served: satu Kreator hanya dapat melakukan satu Claim per campaign, dan Claim ditutup saat kuota penuh atau campaign tidak lagi aktif.

d. Claim memiliki batas waktu pengerjaan yang ditentukan pada campaign. Claim yang tidak disertai Bukti Tayang hingga batas waktu tersebut berakhir secara otomatis kedaluwarsa, dan slot kuota kembali tersedia bagi Kreator lain.

e. Bukti Tayang hanya berupa URL publik konten pada platform media sosial yang didukung Platform, melalui protokol HTTPS. Kreator dilarang mengunggah file video final ke Marketiv pada Campaign Mode. Konten wajib tetap publik dan tidak dihapus selama masa verifikasi.

f. Kompensasi Kreator dihitung dengan rumus: $\text{reward} = (\text{jumlah views tervalidasi} \div 1.000) \times \text{tarif per 1.000 views}$, dibulatkan ke bawah dan dibatasi oleh sisa budget campaign. Bila budget habis sebelum views maksimum tercapai, reward dibatasi sebesar sisa budget.

g. Reward yang disetujui masuk terlebih dahulu ke saldo tertunda pada Wallet Kreator, dan menjadi saldo tersedia sesuai mekanisme validasi Platform.

h. **Larangan komunikasi langsung (zero-chat):** Campaign Mode tidak menyediakan fitur chat, pesan, komentar, atau sarana kontak apa pun antara UMKM dan Kreator. Pengguna dilarang mencantumkan nomor WhatsApp, alamat email, tautan kontak, atau ajakan berkomunikasi di luar Platform dalam brief, submission, caption, maupun bidang lainnya. Pelanggaran dikenai sanksi sesuai Pasal 12 dan Pasal 18.

i. Aset mentah dari UMKM (video/foto berukuran besar) disediakan melalui tautan eksternal (misalnya Google Drive/Dropbox) dengan protokol HTTPS yang dapat diakses. Unggahan berkas langsung ke Platform hanya untuk aset ringan dan tunduk pada kuota serta batas ukuran yang ditetapkan Platform (saat ini kuota penyimpanan 100MB per akun).

j. UMKM dapat menjeda (pause) atau menghentikan campaign. Campaign yang dijeda atau dihentikan tidak menerima Claim baru; kewajiban terhadap submission yang telah masuk tetap diproses sesuai ketentuan ini.

7.2. Rate Card Mode (Harga Tetap)

a. Kreator mempublikasikan Rate Card berisi paket jasa. Setiap paket wajib mencantumkan deskripsi, hasil kerja (output/deliverable), estimasi hari pengerjaan, harga, dan batas revisi. Kreator dapat memiliki maksimal **3 (tiga) paket aktif** pada satu waktu.

b. UMKM dapat memesan paket secara langsung (Direct Order) atau memulai negosiasi melalui fitur chat yang tersedia khusus pada Rate Card Mode. Chat hanya aktif dalam konteks order Rate Card.

- c. Kesepakatan hasil negosiasi dituangkan dalam Custom Offer yang hanya dapat dikirim oleh UMKM dan hanya dapat diterima atau ditolak oleh Kreator. Setelah Custom Offer diterima, harga dan lingkup pekerjaan bersifat final dan terkunci, serta menjadi dasar kontrak kerja para pihak.
- d. Order mulai dikerjakan setelah pembayaran UMKM berhasil dan dana masuk escrow.
- e. Kreator menyerahkan hasil pekerjaan (deliverable) melalui Platform untuk ditinjau UMKM. Deliverable dapat berupa berkas melalui pengelola berkas Platform (tunduk pada kuota penyimpanan) atau tautan eksternal dengan protokol HTTPS.
- f. Jumlah revisi dibatasi sesuai batas revisi yang tercantum pada paket/penawaran yang disepakati. Apabila batas revisi telah habis, Kreator tidak berkewajiban melakukan revisi tambahan; UMKM dapat menyetujui hasil sebagaimana adanya atau menempuh mekanisme sengketa (Pasal 14).
- g. Publikasi hasil akhir wajib menggunakan fitur Collab Post sesuai lingkup yang disepakati, dan Kreator menyerahkan URL Collab Post (HTTPS) melalui Platform.
- h. Escrow dirilis kepada Kreator setelah UMKM menyetujui hasil akhir, sesuai Pasal 8.
- i. Komunikasi, negosiasi, dan pembayaran wajib dilakukan melalui Platform. Mengalihkan transaksi ke luar Marketiv untuk menghindari biaya platform merupakan pelanggaran (Pasal 12).

7.3. Custom Offer / Negosiasi

- a. Custom Offer merupakan bagian dari alur Rate Card Mode dan tunduk pada seluruh ketentuan Rate Card Mode, termasuk escrow dan biaya platform.
- b. Custom Offer yang telah diterima Kreator menimbulkan kewajiban pembayaran bagi UMKM. Order yang dibatalkan sebelum pembayaran ditutup tanpa kewajiban finansial bagi kedua pihak.

Pasal 8 — Pembayaran dan Escrow

- 8.1. Seluruh pembayaran diproses melalui Midtrans sebagai payment gateway. Marketiv tidak menerima pembayaran tunai maupun transfer langsung di luar Platform, dan tidak menyimpan nomor kartu, CVV, atau kredensial pembayaran mentah.
- 8.2. Escrow bersifat wajib untuk seluruh transaksi. Dana yang dibayarkan UMKM ditahan oleh sistem dan tidak diteruskan langsung kepada Kreator.
- 8.3. Status dana escrow adalah: ditahan (held) sejak pembayaran sukses, kemudian dirilis (released) kepada Kreator atau dikembalikan (refunded) kepada UMKM. Escrow hanya dapat diubah oleh sistem/admin Marketiv sesuai Syarat & Ketentuan ini; Pengguna tidak dapat mengubah status escrow secara mandiri.
- 8.4. Dana escrow dirilis kepada Kreator hanya apabila: (a) pada Campaign Mode, Bukti Tayang dinyatakan valid melalui proses verifikasi (termasuk pemeriksaan fraud pada Pasal 13) dan disetujui; (b) pada Rate Card Mode, UMKM menyetujui hasil akhir pekerjaan sesuai kesepakatan, termasuk kewajiban Collab Post pada Pasal 7.2.g; atau (c) terdapat keputusan penanganan sengketa yang memerintahkan pelepasan dana (Pasal 14). Sengketa yang sedang berjalan membekukan pelepasan dana sampai ada keputusan.
- 8.5. Status pembayaran hanya berubah berdasarkan notifikasi resmi (webhook) dari Midtrans yang telah diverifikasi keasliannya oleh sistem Marketiv. Bukti transfer, tangkapan layar, atau klaim sepihak Pengguna tidak mengubah status pembayaran.
- 8.6. Pembayaran yang tidak diselesaikan dalam batas waktu Midtrans berstatus kedaluwarsa (expired) atau gagal; transaksi tidak dilanjutkan, campaign/order terkait tidak aktif, dan tidak dikenai biaya.
- 8.7. Saldo Wallet, status escrow, dan status transaksi hanya dapat diubah oleh sistem Marketiv. Saldo tidak dapat bernilai negatif.
- 8.8. Setiap pergerakan dana (deposit, pembayaran, pelepasan escrow, refund, biaya platform, penarikan) dicatat dalam riwayat transaksi yang dapat dilihat Pengguna terkait. Catatan keuangan tidak dihapus; koreksi dilakukan melalui pencatatan pembalikan/penyesuaian.

Pasal 9 — Biaya Platform

- 9.1. Marketiv mengenakan biaya platform sebesar **5% (lima persen)** dari nilai transaksi, dengan mekanisme pembebanan yang berbeda per mode:

a. **Campaign Mode:** biaya platform ditambahkan ke total pembayaran UMKM saat pembayaran budget campaign (total pembayaran = budget + 5% dari budget, dibulatkan ke bawah). Kreator menerima reward penuh sesuai rumus Pasal 7.1.f tanpa potongan biaya platform.

b. **Rate Card Mode (termasuk Custom Offer):** UMKM membayar persis sesuai harga paket/harga final yang disepakati, tanpa biaya tambahan. Biaya platform sebesar 5% dari harga tersebut (dibulatkan ke bawah) dipotong dari pendapatan Kreator pada saat pelepasan escrow.

9.2. Rincian biaya ditampilkan secara transparan: kepada UMKM sebelum melakukan pembayaran, dan kepada Kreator sebagai informasi potongan pada Rate Card Mode. Kreator disarankan memperhitungkan biaya platform saat menentukan harga paket.

9.3. Biaya platform dicatat sebagai transaksi tersendiri dalam riwayat transaksi.

9.4. Biaya administrasi penarikan dana (jika ada) diatur pada Pasal 11.

9.5. Marketiv berhak mengubah struktur biaya dengan pemberitahuan sebagaimana Pasal 3, dan perubahan tidak berlaku surut terhadap transaksi yang telah masuk escrow.

Pasal 10 — Wallet

10.1. Setiap Pengguna memiliki satu Wallet yang mencatat: (a) saldo tersedia — dana yang dapat digunakan atau ditarik (penarikan hanya untuk Kreator); (b) saldo tertunda — dana yang belum cair, misalnya reward campaign yang masih dalam proses validasi; dan (c) pencatatan dana escrow untuk transaksi yang sedang berjalan, bila relevan.

10.2. Wallet bukan produk simpanan perbankan dan tidak memberikan bunga.

10.3. Saldo hanya berubah melalui transaksi sistem yang sah; Pengguna tidak dapat mengubah saldonya sendiri. Seluruh mutasi saldo tercatat dalam riwayat transaksi.

Pasal 11 — Penarikan Dana (Withdrawal) — Khusus Kreator

11.1. Penarikan dana hanya tersedia bagi Kreator dan hanya atas saldo tersedia. Saldo tertunda dan dana escrow tidak dapat ditarik.

11.2. Jumlah minimum penarikan adalah **Rp50.000** (lima puluh ribu Rupiah) per permintaan, dan tidak melebihi saldo tersedia.

11.3. Penarikan ditujukan ke rekening bank atau e-wallet. Kreator wajib memberikan data tujuan yang benar dan lengkap: jenis metode (bank/e-wallet), nama penyedia, nomor rekening, dan nama pemilik rekening. Kesalahan atau ketidaksesuaian data tujuan yang diberikan Kreator menjadi tanggung jawab Kreator.

11.4. Permintaan penarikan yang lolos validasi sistem diproses secara langsung, dan saldo tersedia berkurang sebesar jumlah penarikan pada saat itu juga. Permintaan yang tidak lolos validasi (misalnya saldo tidak mencukupi atau jumlah di bawah minimum) ditolak sebelum dana bergerak.

11.5. Marketiv berhak menahan atau menolak penarikan dana apabila akun berstatus ditangguhkan, terdapat sengketa finansial yang belum selesai, indikasi fraud, atau perintah dari otoritas yang berwenang.

11.6. Kegagalan transfer pada sisi bank/e-wallet penerima yang disebabkan kesalahan data dari Kreator berada di luar tanggung jawab Marketiv. **[KEBIJAKAN PENANGANAN TRANSFER GAGAL — PERLU REVIEW LEGAL, LIHAT LAMPIRAN 3]**

11.7. Biaya administrasi penarikan: **[ADA / TIDAK ADA — NOMINAL PERLU KONFIRMASI, LIHAT LAMPIRAN 3]**.

Pasal 12 — Kewajiban dan Larangan Pengguna

12.1. Kewajiban dan Larangan UMKM

a. UMKM wajib menyediakan brief yang jelas dan aset yang sah (tidak melanggar hak pihak ketiga).

b. Aset video/foto mentah berukuran besar wajib dibagikan melalui tautan eksternal (Google Drive/Dropbox) yang dapat diakses, sesuai Pasal 7.1.i.

c. UMKM dilarang meminta Kreator berkomunikasi atau bertransaksi di luar Platform, khususnya pada Campaign Mode.

d. UMKM wajib meninjau Bukti Tayang/hasil pekerjaan secara wajar dan tidak menolak hasil kerja tanpa alasan yang sah.

12.2. Kewajiban dan Larangan Kreator

a. Pada Campaign Mode, Kreator hanya menyerahkan URL publik konten sebagai Bukti Tayang dan dilarang mengunggah file video final ke Marketiv dalam bentuk apa pun.

b. Konten yang diserahkan wajib merupakan karya asli Kreator, dipublikasikan pada akun milik Kreator, sesuai brief, dipublikasikan pada platform yang sesuai dengan ketentuan campaign, dan tidak bersifat privat/terhapus selama masa verifikasi.

c. Pada Rate Card Mode, Kreator wajib menyerahkan deliverable sesuai kesepakatan dan mempublikasikan hasil akhir sebagai Collab Post sesuai Pasal 7.2.g.

d. Kreator dilarang: menyerahkan URL duplikat; memanipulasi jumlah views/engagement (termasuk membeli views atau menggunakan bot); menyerahkan konten milik pihak lain (plagiarisme); menyerahkan URL yang bukan hasil kerja untuk campaign terkait; atau menggunakan akun palsu.

12.3. Larangan Umum

Seluruh Pengguna dilarang: (a) menyalahgunakan celah sistem, pembayaran, escrow, atau refund; (b) mengunggah atau mempromosikan konten yang melanggar hukum, menyesatkan, memfitnah, mengandung SARA, pornografi, perjudian, atau penipuan, atau melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain; (c) melakukan tindakan yang mengganggu keamanan atau operasional Platform, termasuk scraping, akses tidak sah, atau rekayasa balik; (d) mengalihkan transaksi ke luar Platform untuk menghindari biaya platform atau mekanisme escrow (circumvention).

12.4. Pelanggaran atas Pasal ini dikenai tindakan sesuai Pasal 13, Pasal 14, dan/atau Pasal 18.

Pasal 13 — Deteksi Kecurangan (Fraud) dan Plagiarisme

13.1. Setiap Bukti Tayang pada Campaign Mode dianalisis secara otomatis oleh sistem deteksi fraud Marketiv (termasuk pemeriksaan berbasis AI), yang antara lain memeriksa: validitas dan aksesibilitas URL, status privasi konten, duplikasi, kesesuaian platform, serta kesesuaian konten terhadap brief.

13.2. Berdasarkan hasil analisis, Bukti Tayang dikategorikan menurut tingkat risiko: (a) risiko rendah — dapat disetujui otomatis; (b) risiko sedang — masuk antrian peninjauan manual oleh admin; (c) risiko tinggi — ditolak otomatis.

13.3. Terlepas dari hasil pemeriksaan otomatis, UMKM tetap dapat menyetujui atau menolak Bukti Tayang yang masih berstatus menunggu. Bukti Tayang yang telah ditolak otomatis oleh sistem hanya dapat ditinjau ulang oleh admin.

13.4. Kreator yang Bukti Tayang-nya ditolak dapat mengajukan banding (appeal) melalui kanal kontak admin resmi sebagaimana Pasal 14. Keputusan admin atas banding bersifat final di tingkat Platform.

13.5. Marketiv berhak menahan dana, menolak Bukti Tayang, membatalkan Claim, dan/atau menangguhkan atau memblokir akun Pengguna yang terindikasi atau terbukti melakukan fraud, plagiarisme, atau manipulasi, tanpa mengurangi hak Marketiv untuk menempuh upaya hukum.

13.6. Marketiv berhak menyesuaikan metode dan parameter deteksi kecurangan dari waktu ke waktu demi keamanan Platform.

Pasal 14 — Penanganan Sengketa dan Banding (Dispute)

14.1. Sengketa atas order Rate Card dan banding atas penolakan Bukti Tayang Campaign Mode diajukan dengan menghubungi admin Marketiv melalui kanal kontak resmi yang disediakan Platform pada halaman terkait (saat ini berupa tautan WhatsApp resmi admin), disertai informasi transaksi, uraian, dan bukti pendukung.

14.2. Sengketa dapat diajukan oleh UMKM maupun Kreator yang menjadi pihak dalam transaksi terkait, misalnya karena hasil kerja tidak sesuai kesepakatan, Kreator tidak menyerahkan hasil hingga tenggat waktu, atau ketidaksesuaian lain.

14.3. Selama sengketa ditangani, dana escrow terkait dibekukan dan tidak dapat dirilis maupun ditarik oleh pihak mana pun.

14.4. Admin Marketiv menangani sengketa secara manual, dapat meminta bukti tambahan dari kedua belah pihak, dan mengambil keputusan yang dapat berupa: pelepasan dana escrow kepada Kreator, pengembalian dana escrow kepada UMKM, atau penyelesaian lain yang dipandang adil sesuai bukti. Setiap keputusan disertai alasan dan diberitahukan kepada kedua pihak.

14.5. Kedua pihak wajib memberikan bukti yang jujur dan tidak dimanipulasi. Pemberian bukti palsu merupakan pelanggaran berat (Pasal 12 dan Pasal 18).

14.6. Keputusan admin merupakan penyelesaian tingkat pertama dan bersifat final di tingkat Platform, tanpa menghilangkan hak para pihak untuk menempuh mekanisme hukum pada Pasal 20.

14.7. Sengketa wajib diajukan selambat-lambatnya **[X HARI]** sejak peristiwa yang dipersengketakan.

Pasal 15 — Pembatalan dan Pengembalian Dana (Refund)

15.1. Rate Card Mode

a. Pembatalan sebelum pembayaran: order ditutup tanpa kewajiban finansial bagi kedua pihak.

b. Pembatalan setelah pembayaran (dana di escrow): hanya dapat dilakukan melalui mekanisme sengketa pada Pasal 14. Admin dapat menyetujui pengembalian dana (refund) kepada UMKM atau menolak permintaan berdasarkan kondisi order.

c. Refund yang disetujui dikembalikan ke Wallet UMKM di Platform dalam waktu **[X HARI KERJA]**. **[KONFIRMASI TUJUAN REFUND & PENCAIRAN KELUAR PLATFORM — LIHAT LAMPIRAN 3]**

15.2. Campaign Mode

a. Campaign yang dijeda atau dihentikan UMKM tidak menerima Claim baru; kewajiban terhadap submission yang telah tervalidasi tetap dipenuhi dari budget escrow.

b. Sisa budget campaign yang tidak terpakai setelah campaign selesai/dihentikan dikembalikan kepada UMKM sesuai mekanisme **[OTOMATIS / MANUAL — KETENTUAN DETAIL PERLU KEPUTUSAN PRODUK, LIHAT LAMPIRAN 3]**.

c. Pembayaran yang kedaluwarsa/gagal sebelum campaign aktif tidak dikenai biaya.

15.3. Ketentuan Umum Refund

a. Biaya platform atas transaksi yang dibatalkan **[DIKEMBALIKAN / TIDAK DIKEMBALIKAN — PERLU KONFIRMASI]**. Biaya kanal pembayaran pihak ketiga (jika ada) **[DITANGGUNG UMKM / TIDAK DIKEMBALIKAN — PERLU KONFIRMASI]**.

b. Setiap refund dan pembatalan dicatat sebagai transaksi tersendiri dalam riwayat transaksi.

Pasal 16 — Hak Kekayaan Intelektual dan Konten Pengguna

16.1. Seluruh materi Platform (logo, merek, desain, kode, dan konten yang dibuat Marketiv) adalah milik **[NAMA BADAN HUKUM]** dan/atau pemberi lisensinya, dilindungi hukum hak cipta dan kekayaan intelektual Republik Indonesia, dan dilarang disalin atau digunakan tanpa izin tertulis.

16.2. UMKM menjamin bahwa aset yang dibagikannya (logo, foto produk, video mentah) tidak melanggar hak pihak ketiga, dan memberikan izin terbatas kepada Kreator untuk menggunakannya semata-mata untuk pelaksanaan campaign/order terkait.

16.3. Kepemilikan dan lisensi atas konten hasil kerja Kreator mengikuti kesepakatan para pihak dalam brief atau Custom Offer. **[DEFAULT KEPEMILIKAN/LISENSI KONTEN JIKA TIDAK DIATUR — PERLU KEPUTUSAN PRODUK & LEGAL]**

16.4. Masing-masing pihak menjamin bahwa materi yang diserahkan (aset UMKM, konten Kreator) tidak melanggar hak pihak ketiga dan bertanggung jawab atas klaim yang timbul dari materi tersebut.

16.5. Dengan mempublikasikan konten melalui Platform, Pengguna memberikan Marketiv lisensi non-eksklusif untuk menampilkan konten tersebut di dalam Platform untuk keperluan operasional layanan (misalnya pratinjau, verifikasi, dan portofolio).

Pasal 17 — Privasi dan Perlindungan Data Pribadi

17.1. Pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi Pengguna diatur dalam Kebijakan Privasi Marketiv yang tersedia di [TAUTAN KEBIJAKAN PRIVASI] dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan ini.

17.2. Marketiv memproses data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

17.3. Data pembayaran kartu diproses langsung oleh Midtrans dan tunduk pada kebijakan privasi Midtrans.

Pasal 18 — Penangguhan dan Penghentian Akun

18.1. Marketiv berhak menangguhkan atau menghentikan akun Pengguna, menahan dana terkait, dan/atau membatalkan transaksi berjalan apabila Pengguna: (a) melanggar Syarat & Ketentuan ini, termasuk larangan pada Pasal 12; (b) terindikasi atau terbukti melakukan fraud, plagiarisme, atau manipulasi (Pasal 13); (c) menggunakan Platform untuk aktivitas yang melanggar hukum; atau (d) diperintahkan oleh otoritas yang berwenang.

18.2. Tindakan diberikan secara proporsional dengan tingkat pelanggaran, dan dapat berupa: peringatan; penahanan pencairan dana terkait pelanggaran; penangguhan sebagian fitur; penangguhan akun; hingga penutupan akun secara permanen. Penangguhan akun Kreator akibat fraud dapat menyebabkan seluruh Claim dan submission aktif miliknya menjadi tidak berlaku.

18.3. Penutupan akun tidak menghapus kewajiban finansial yang timbul sebelum penutupan. Saldo sah yang tersisa diselesaikan sesuai [MEKANISME PENYELESAIAN SALDO — PERLU KEPUTUSAN LEGAL].

18.4. Pengguna dapat mengajukan penutupan akun sendiri, dengan syarat tidak ada transaksi, escrow, atau sengketa yang masih berjalan.

Pasal 19 — Ganti Rugi, Batasan Tanggung Jawab, dan Penafian

19.1. **Ganti Rugi.** Pengguna setuju untuk membebaskan dan mengganti kerugian Marketiv, pengurus, karyawan, dan afiliasinya dari setiap klaim, tuntutan, kerugian, atau biaya (termasuk biaya hukum yang wajar) yang timbul dari: (a) pelanggaran Pengguna atas Syarat & Ketentuan ini; (b) konten atau materi yang diunggah Pengguna; (c) pelanggaran Pengguna atas hukum atau hak pihak ketiga; atau (d) sengketa antara Pengguna dengan Pengguna lain — kecuali sepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian Marketiv.

19.2. **Penafian.** Marketiv menyediakan Platform "sebagaimana adanya" (as is). Marketiv tidak menjamin: (a) hasil komersial tertentu dari kolaborasi, termasuk jumlah views, engagement, atau penjualan; (b) kualitas hasil kerja Kreator atau kebenaran informasi yang diberikan UMKM, di luar mekanisme perlindungan yang disediakan Platform (escrow, validasi, sengketa); (c) Platform bebas dari gangguan, keterlambatan, atau kesalahan sepenuhnya.

19.3. **Batasan Tanggung Jawab.** Sepanjang diizinkan hukum, total tanggung jawab Marketiv atas kerugian yang timbul dari suatu transaksi dibatasi maksimal sebesar [NILAI TRANSAKSI TERKAIT / BIAYA PLATFORM YANG DITERIMA — PERLU KEPUTUSAN LEGAL]. Marketiv tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, kehilangan keuntungan, atau kehilangan peluang usaha.

19.4. Marketiv tidak bertanggung jawab atas kegagalan layanan pihak ketiga (payment gateway, platform media sosial, penyedia penyimpanan eksternal, bank/e-wallet tujuan penarikan) di luar kendali wajar Marketiv.

19.5. Hubungan antara UMKM dan Kreator adalah hubungan antar pihak independen. Tidak ada hubungan kerja, keagenan, atau kemitraan yang timbul antara Marketiv dengan Pengguna mana pun.

Pasal 20 — Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

20.1. Syarat & Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.

20.2. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme sengketa internal (Pasal 14) akan diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam [X HARI], para pihak sepakat menyelesaikannya melalui [PENGADILAN NEGERI _____ / BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) — PILIH FORUM].

Pasal 21 — Ketentuan Lain-lain

21.1. Apabila salah satu ketentuan dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan lainnya tetap berlaku sepenuhnya.

21.2. Kegagalan Marketiv menegakkan suatu ketentuan bukan merupakan pengesampingan atas ketentuan tersebut.

21.3. Pengguna tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Syarat & Ketentuan ini tanpa persetujuan tertulis Marketiv.

Pasal 22 — Pertanyaan dan Masukan

Pertanyaan, masukan, atau keluhan terkait Syarat & Ketentuan ini dapat disampaikan melalui: Email: **[EMAIL DUKUNGAN]**; Alamat: **[ALAMAT KORESPONDENSI]**; atau fitur bantuan di dalam aplikasi. Kami berupaya merespons dalam **[SLA RESPON SUPPORT]** hari kerja.

BAGIAN II — LAMPIRAN INTERNAL (HAPUS SEBELUM PUBLIKASI)

Bagian ini berisi jejak penggabungan Draf A dan Draf B, hasil verifikasi ulang ke backend docs (00_BACKEND), serta daftar keputusan yang masih terbuka. Seluruh verifikasi pada lampiran ini dilakukan dengan membaca langsung file sumber di project knowledge pada 17 Juli 2026.

Lampiran 1 — Matriks Perubahan dari Draf A & Draf B

Draf A = syarat-dan-ketentuan-marketiv-draft_md.pdf (18 bagian, bergaya sitasi sumber). Draf B = syarat-dan-ketentuan-marketiv-draft-v2.pdf (22 bagian, cakupan lebih lengkap). Kerangka V3 memakai 22 pasal Draf B; penomoran silang diharmonisasi ke istilah "Pasal".

Pasal V3	Basis	Perubahan penting & alasan	Sumber backend utama
1. Ketentuan Penggunaan	B	Ditambah klausul ruang lingkup peran dari Draf A 1.3.	1
2. Gambaran Umum	B	Ditambah frasa "bukan agensi" dan "alat kolaborasi" dari Draf A 2.2.	2
3. Perubahan S&K	B	Ditambah 3.4 (perubahan biaya tidak berlaku surut untuk escrow berjalan) dari Draf A 3.3.	3
4. Definisi	B	Ditambah definisi Rate Card (etalase multi-paket) dan Job Pool. "TikTok/Instagram" pada Bukti Tayang dinetralkan menjadi "platform yang didukung Platform" (lihat K-8).	RateCards/20_Concepts.md
5. Pendaftaran & Verifikasi	B, direvisi	Google OAuth dibuka untuk UMKM dan Kreator (K-7); nomor HP wajib UMKM; klausul verifikasi email dan kode MARKETIV-XXXX dilunakkan karena belum terkonfirmasi backend (K-11, K-12); ditambah status akun aktif/suspended.	Authentication/30_Business_Rules.md; 10_Registration.md
6. Komunikasi Elektronik	B	Ditambah pembedaan komunikasi transaksional (wajib) vs promosi (opt-out) dari Draf A 5.2.	4
7. Deskripsi Layanan	B, diperluas	Ditambah: minimum budget campaign Rp50.000 (K-9); kedaluwarsa Claim (K-10); rumus reward floor + pending balance (Draf A 6.1.7-8, terkonfirmasi backend); perilaku pause/stop campaign; jalur Direct Order + Custom Offer; deliverable via pengelola berkas/URL; revisi habis = Kreator tidak wajib revisi; kuota 100MB per akun (K-15).	20_Campaign_PPV.md; 30_RateCard_Order.md; Campaigns/ & Orders/30_Business_Rules.md
8. Pembayaran & Escrow	B	Ditambah status escrow held/released/refunded (Draf A 7.1.2); catatan keuangan tidak dihapus (Draf A 7.4); pembayaran expired tanpa biaya; saldo tidak boleh negatif.	Payments/30_Business_Rules.md; technical-guidelines/11
9. Biaya Platform	REVISI TOTAL	Angka Draf B (Campaign 15%, Rate Card 10%, keduanya ke UMKM) diganti: 5% per-modul. Arah pembebanan Rate Card DIBALIK ke sisi Kreator (seller side). Lihat K-1.	ADR-008; Payments/ & RateCards/30_Business_Rules.md
10. Wallet	B	Ditambah: saldo hanya berubah via transaksi sistem yang sah (Draf A 11.1).	Payments/10_Overview.md
11. Withdrawal	REVISI TOTAL	Alur "ditinjau admin sebelum transfer" pada kedua draf diganti proses instan tanpa review admin; ditambah metode bank/e-wallet dan data wajib; biaya admin tetap placeholder. Lihat K-3, K-4.	ADR-007; 50-Withdrawal.md; Payments/70_Backend.md
12. Kewajiban & Larangan	B	Daftar larangan Kreator dirinci dari Draf A 10.2 (URL bukan hasil kerja, akun palsu). Tangga sanksi dipindah ke Pasal 18.	Campaigns/30_Business_Rules.md
13. Fraud & Plagiarisme	B, diperluas	Ditambah: pemeriksaan berbasis AI dan kesesuaian brief; klausul UMKM dapat approve/reject submission pending, tetapi auto-reject hanya bisa dibuka admin. Ambang skor (0-30/31-70/71-100) sengaja tidak ditulis (kebijakan Draf A dipertahankan).	40_Submission_Fraud.md
14. Dispute	REVISI TOTAL	Sistem sengketa in-platform pada kedua draf diganti mekanisme aktual: hubungi admin via WhatsApp resmi, penanganan manual, keputusan final di tingkat Platform. Pengaju = kedua pihak. Hasil dirumuskan generik (rilis/refund/penyelesaian lain). Lihat K-5, K-6.	60_Dispute.md; technical-guidelines/11 (escrow freeze)

Pasal V3	Basis	Perubahan penting & alasan	Sumber backend utama
15. Refund & Pembatalan	B, direvisi	Pembatalan Rate Card pasca-bayar dialihkan ke jalur sengketa (sesuai edge case backend); refund diarahkan ke Wallet UMKM (K-16); ketentuan sisa budget campaign tetap placeholder.	30_RateCard_Order.md; Payments/30_Business_Rules.md
16. HKI & Konten	B	Ditambah jaminan timbal balik kedua pihak atas materi (Draf A 13.3). Lisensi non-eksklusif ke Platform dipertahankan.	30_RateCard_Order.md
17. Privasi	B	Tanpa perubahan substantif.	30_RateCard_Order.md
18. Penangguhan Akun	B, diperluas	Ditambah tangga sanksi proporsional dan kewajiban finansial tetap melekat (Draf A 12.2-12.3); ditambah efek suspend terhadap Claim/submission aktif.	40_Submission_Fraud.md
19. Ganti Rugi & Penafian	B	Ditambah carve-out kelalaian Marketiv dan sengketa antar pengguna (Draf A 15); kegagalan pihak ketiga (Draf A 16.4).	30_RateCard_Order.md
20. Hukum yang Berlaku	B	Tanpa perubahan substantif.	30_RateCard_Order.md
21. Ketentuan Lain-lain	B	Hanya ada di Draf B; dipertahankan (severability, waiver, larangan pengalihan).	30_RateCard_Order.md
22. Pertanyaan & Masukan	B	Ditambah SLA respon support dari Draf A 18.	30_RateCard_Order.md

Lampiran 2 — Catatan Verifikasi Angka & Aturan (konflik yang ditemukan dan resolusinya)

Aturan resolusi sesuai instruksi: backend docs 00_BACKEND menang atas kode/UI dan atas kedua draf. Setiap konflik di bawah diverifikasi dengan membaca langsung file sumbernya. Kolom "dokumen kalah" wajib disinkronkan agar T&C = docs = kode = UI.

No	Topik	Posisi Draf A / Draf B	Nilai final V3 + dasar keputusan
K-1	Komisi platform	A: Campaign [15%/5%] placeholder, Rate Card [10%] dibebankan UMKM. B: Campaign 15%, Rate Card 10%, keduanya dibebankan UMKM.	5% per-modul. Campaign = buyer side (UMKM bayar budget + floor 5%; Kreator terima reward penuh). Rate Card = seller side (UMKM bayar pas harga paket; 5% dipotong dari Kreator saat release). Dasar: ADR-008 (Diterima) , Payments/30_Business_Rules.md, RateCards/30_Business_Rules.md, Campaigns/30_Business_Rules.md; konsisten dengan payment.service.ts (calculateTotalPayment/calculateCreatorPayout, PLATFORM_FEE_RATE 5%). Dokumen kalah: 06-business-rules-and-validations.md par.11-12 (10% buyer side), 05-dashboard-umkm-guidelines.md (15%), mock design system ("fee 10% dibebankan ke UMKM").
K-2	Minimum withdrawal	A & B: Rp50.000, dengan catatan konflik terhadap Rp10.000.	Rp50.000 (konstanta sistem). Dasar: ADR-007 (Diterima) , 50-Withdrawal.md, Payments/70_Backend.md (MINIMUM_WITHDRAW = 50000). Dokumen kalah: 06-business-rules-and-validations.md par.15 (Rp10.000).
K-3	Alur withdrawal	A & B: setiap permintaan ditinjau admin sebelum transfer; jika ditolak, saldo dikembalikan.	Langsung diproses tanpa review admin. Validasi di depan (saldo, minimum, data tujuan bank/e-wallet); saldo langsung berkurang; status langsung processed. Dasar: 50-Withdrawal.md, Payments/30_Business_Rules.md & 10_Overview.md. Catatan: technical-guidelines/11 par.7 ("Admin ... processes withdrawal") juga usang dan perlu diselaraskan. Pasal 11 ditulis ulang total.
K-4	Biaya admin withdrawal Rp2.500	Tidak ada di kedua draf (hanya muncul di UI KeuanganView.tsx sebagai ADMIN_FEE).	Tidak dicantumkan. Alur backend 50-Withdrawal.md tidak memotong biaya apa pun (balance dikurangi sebesar amount saja). Placeholder di Pasal 11.7; jika biaya tidak resmi, hapus dari KeuanganView.tsx.
K-5	Mekanisme dispute	A & B: sistem sengketa di dalam platform; admin meninjau bukti via platform; 3 hasil (Kreator menang / UMKM menang / refund sebagian).	Hubungi admin via WhatsApp resmi; penanganan manual di luar platform; keputusan final di tingkat Platform. Dasar: 60_Dispute.md ("Tidak ada sistem review sengketa di dalam platform"). Escrow freeze selama sengketa dipertahankan (technical-guidelines/11 par.4). Hasil keputusan dirumuskan generik karena "refund sebagian" tidak ditemukan di backend terbaru (hanya di feature docs lama 15-dispute). Jika sistem dispute in-platform akan dibangun, Pasal 14 direvisi lagi.

No	Topik	Posisi Draf A / Draf B	Nilai final V3 + dasar keputusan
K-6	Pengaju dispute	A: hanya UMKM (order Rate Card); B: UMKM atau Kreator	Kedua pihak. Dasar: 60_Dispute.md ("UMKM/creator cukup menghubungi admin via WhatsApp"). Banding Kreator atas auto-reject Campaign memakai jalur yang sama (40_Submission_Fraud.md).
K-7	Google OAuth	A & B: khusus Kreator; UMKM hanya login manual email+kata sandi.	Tersedia untuk UMKM dan Kreator. UMKM via Google wajib mengisi data tambahan (nama usaha, kategori, nomor HP); Kreator via Google langsung jadi. Dasar: Authentication/30_Business_Rules.md, 10_Registration.md.
K-8	Platform Bukti Tayang	A & B: URL publik TikTok/Instagram.	Dirumuskan "platform media sosial yang didukung Platform". Backend MVP hanya mendukung TikTok (validasi platforms[] = tiktok; postUrl wajib URL TikTok) - 20_Campaign_PPV.md, Campaigns/30_Business_Rules.md. Menyebut Instagram di T&C saat sistem menolaknya berisiko menyesatkan; konfirmasi timeline dukungan Instagram.
K-9	Minimum budget campaign	Tidak ada di kedua draf.	Ditambahkan: Rp50.000 (Pasal 7.1.a). Dasar: ADR-009 (Diterima), Campaigns/ & Payments/30_Business_Rules.md.
K-10	Kedaluwarsa Claim	Tidak ada di kedua draf.	Ditambahkan (Pasal 7.1.d): Claim tanpa submission hingga batas waktu pengerjaan (submissionDays, default 7 hari) otomatis expired dan slot kembali ke kuota. Dasar: 20_Campaign_PPV.md (expire-stale-claims). Angka "7 hari" tidak di-hardcode di T&C karena per-campaign.
K-11	Verifikasi email (tautan 10 menit, gerbang fitur finansial)	A & B mencantumkan sebagai kewajiban.	Dilunakkan menjadi klausul umum (Pasal 5.1.e): tidak ditemukan di 10_Registration.md maupun modul Authentication. Konfirmasi apakah fitur ini ada/direncanakan; jika ya, kembalikan redaksi spesifik.
K-12	Verifikasi medsos kode MARKETIV-XXXX	A & B mencantumkan.	Dilunakkan menjadi "Marketiv dapat meminta verifikasi kepemilikan akun" (Pasal 5.3.c): mekanisme kode unik tidak ditemukan di backend docs terbaru (hanya di lapisan docs lama).
K-13	Maksimal 3 paket aktif	A & B: maksimal 3.	Dipertahankan (aturan bisnis keras Marketiv; tercantum di 06-business-rules par.9 dan route map). Catatan: RateCards/30_Business_Rules.md terbaru (model rate card draft/published multi-paket) TIDAK mencantumkan limit ini secara eksplisit - tambahkan ke docs backend agar sinkron.
K-14	Harga minimum paket Rate Card Rp10.000	A: [Rp10.000] bertanda kurung. B: tidak ada.	Dihapus dari badan T&C. Hanya ada di lapisan docs lama ("direkomendasikan Rp10.000"); tidak ada di RateCards/30_Business_Rules.md terbaru. Putuskan resmi/tidak; T&C tidak memerlukan angka ini.
K-15	Batas unggah 100MB	A & B: maksimal 100MB per file.	Direvisi: 100MB adalah kuota penyimpanan per akun (quotaBytes = 104857600 di 10_Registration.md), bukan batas per file. Validasi aset campaign via File Manager: maksimal 20MB per berkas & 100 berkas (20_Campaign_PPV.md); MVP aset campaign memakai external URL (user_files dormant). Pasal 7.1.i memakai rumusan kuota per akun.
K-16	Tujuan refund	A & B: placeholder (Wallet vs metode pembayaran asal).	Ke Wallet UMKM di Platform (Pasal 15.1.c), mengikuti model wallet backend (escrow refunded = dikembalikan ke UMKM; top-up/deposit tercatat di wallet). Konsekuensi: UMKM saat ini TIDAK punya fitur withdrawal (technical-guidelines/11: only Kreator) - pencairan saldo UMKM keluar platform adalah pertanyaan produk terbuka (Lampiran 3.C).

Lampiran 3 — Asumsi & Pertanyaan Terbuka (gabungan Draf A + B, dirapikan)

A. Placeholder legal murni (wajib diisi founder/penasihat hukum)

1. Nama badan hukum (PT/CV) dan alamat terdaftar — Pasal 1.1, 16.1, 22.
2. Tanggal efektif dokumen.
3. Usia minimum Pengguna — Pasal 5.1.f (umumnya 18 tahun / cakap hukum).
4. Masa pemberitahuan perubahan material — Pasal 3.2 (umum di industri: 7-30 hari).
5. Forum penyelesaian perselisihan (Pengadilan Negeri kota mana, atau BANI) dan jangka waktu musyawarah — Pasal 20.2.
6. Batas waktu pengajuan sengketa — Pasal 14.7.

7. SLA refund (hari kerja) — Pasal 15.1.c.

8. SLA respon support — Pasal 22.

9. Batasan tanggung jawab (cap liability) — Pasal 19.3.

10. Tautan Kebijakan Privasi dan email dukungan resmi — Pasal 17.1, 22. Dokumen Kebijakan Privasi terpisah belum ada dan perlu dibuat.

11. Kebijakan penanganan transfer withdrawal yang gagal di sisi bank/e-wallet — Pasal 11.6 (backend menyatakan dana sudah keluar dari wallet; klausul ini perlu review kewajaran konsumen).

B. Konflik angka/aturan antar-dokumen — sudah diputuskan di V3 berdasarkan backend terbaru; wajib dikonfirmasi founder, lalu dokumen yang kalah disinkronkan

1. Komisi platform 5% per-modul (K-1) — update 06-business-rules-and-validations.md par.11-12, 05-dashboard-umkm-guidelines.md, skema 02-collections-schema.md (platform_fee_amount "10%"), mock design system, dan seluruh copy UI yang masih menampilkan 10%/15%.

2. Minimum withdrawal Rp50.000 (K-2) — update 06-business-rules-and-validations.md par.15.

3. Withdrawal instan tanpa review admin (K-3) — update technical-guidelines/11 par.7 dan teks UI "ditinjau admin" bila ada.

4. Dispute via WhatsApp admin, manual (K-5, K-6) — update feature docs 15-dispute-resolution, atau putuskan apakah sistem dispute in-platform akan dibangun; jika ya, Pasal 14 direvisi ulang.

5. Biaya admin withdrawal Rp2.500 (K-4) — resmi atau tidak; jika tidak, hapus ADMIN_FEE dari KeuanganView.tsx.

6. Platform Bukti Tayang: TikTok saja (MVP) vs TikTok + Instagram (K-8) — tentukan redaksi final dan timeline dukungan Instagram.

7. Limit 3 paket aktif belum tercantum di RateCards/30_Business_Rules.md terbaru (K-13) — tambahkan ke backend docs.

8. Harga minimum paket Rate Card Rp10.000 (K-14) — resmi atau tidak.

9. Verifikasi email dan masa berlaku tautan 10 menit (K-11) — fitur ada/tidak.

10. Verifikasi medsos kode MARKETIV-XXXX (K-12) — fitur ada/tidak.

11. Terminologi enum status: backend memakai istilah Inggris (held/released/refunded; safe/review/rejected), dokumen lama memakai Indonesia (Valid/Fraud/Dispute). Tidak memengaruhi T&C (sengaja tidak menyebut enum), tetapi sinkronkan dokumen turunan (FAQ, halaman bantuan).

C. Keputusan produk yang belum terdokumentasi di backend (draf memakai placeholder)

1. Kebijakan pembatalan Campaign oleh UMKM: kapan boleh dibatalkan dan bagaimana sisa budget dihitung bila sebagian Kreator sudah submit — Pasal 15.2.

2. Refund sisa budget campaign: otomatis atau manual — Pasal 15.2.b. Tidak ditemukan aturan eksplisit di 20_Campaign_PPV.md maupun Campaigns/30_Business_Rules.md.

3. Biaya platform pada transaksi yang dibatalkan: dikembalikan atau tidak — Pasal 15.3.

4. Biaya kanal pembayaran Midtrans saat refund: ditanggung siapa — Pasal 15.3.

5. Pencairan saldo Wallet UMKM keluar platform (refund masuk Wallet, tetapi withdrawal hanya untuk Kreator) — Pasal 15.1.c; berimplikasi pada kebutuhan fitur withdrawal UMKM.

6. Default kepemilikan/lisensi konten hasil kerja bila brief/Custom Offer tidak mengatur — Pasal 16.3.

7. Mekanisme penyelesaian saldo saat akun ditutup/diblokir permanen — Pasal 18.3.

8. Mekanisme dan durasi perpindahan saldo tertunda menjadi saldo tersedia untuk reward campaign — Pasal 7.1.g, 10. Backend hanya menyebut "masuk pending balance"; angka "masa review 24 jam" di mock UI bukan aturan.

9. Konfirmasi pendekatan: ambang skor fraud (0-30 / 31-70 / 71-100 pada 40_Submission_Fraud.md) sengaja tidak ditulis di T&C — hanya kategori risiko — agar Platform fleksibel tanpa merevisi T&C.

10. Urutan kewajiban Collab Post vs persetujuan deliverable pada Rate Card: backend menulis escrow saat UMKM approve deliverable (Orders/30_Business_Rules.md), sedangkan aturan validasi URL Collab Post ada di lapisan docs lama (06-business-rules par.13). Tegaskan apakah release menunggu URL Collab Post tervalidasi.

Lampiran 4 — Langkah Berikutnya

1. Founder meninjau Lampiran 2 dan 3, lalu memutuskan seluruh item kategori B dan C.

2. Sinkronkan dokumen yang kalah (06-business-rules-and-validations.md, technical-guidelines/11 par.7, feature docs 15-dispute, skema 02-collections-schema, mock UI) agar T&C = backend docs = kode = UI, khususnya untuk fee 5%, withdrawal instan, dan mekanisme dispute.

3. Review legal untuk seluruh placeholder kategori A, dan susun Kebijakan Privasi sebagai dokumen terpisah (dirujuk Pasal 17).

4. Setelah konten final: cek pola halaman konten statis existing (mis. src/app/panduan/page.tsx) sebelum wiring ke src/app/syarat-ketentuan/page.tsx. Hapus seluruh Bagian II sebelum publikasi.